

עין משפט
גזר מצוה

קבלו א מיי' פ"ג מה' שנת הלכה י' ע' ממנ' לאזין סה' טושי"ע אר"ח סימן רנד סעיף ח':

קבלו ב מיי' שם טושי"ע שם סעיף ט':

קבלו ג מיי' פ"ג שם הלכה יד':

קבלו ד מיי' שם הלכה ח' סמנ' שם טושי"ע אר"ח סימן רנד סעיף א' וסימן ש"ח סעיף יח': קבלו ה מיי' שם הלכה ח' סמנ' שם טושי"ע אר"ח סימן רנד סעיף א': קבלו ו מיי' שם הלכה יג' וסמנ' שם טור טושי"ע אר"ח סימן רנד סעיף א':

קבלו ז ט מיי' שם הל' טו טור טושי"ע שם סעיף ב':

קבלו י מיי' פ"ו ה"אסמ' שנת הלכה י' ע' ממנ' שם טושי"ע אר"ח סימן רנד סעיף ב':

קבלו כ מיי' פ"ג מה' ממנ' ומנה' הלכה יא' סמנ' לאזין עו טור טושי"ע אר"ח ס' ממנ' סעיף א':

הגהות הב"ח

(א) רוב' ד"ה הסם וכו' את הפסח בתנור אמרינן:

גליון הש"ם

נב' האי קרי' חיות' וכו' ע"ה חשיבה בתנור. עיין לקמן דף נ"ה ע"ה מוס' ד"ה שנת: ורוב' י"ח גזירה שא"ח דבר בפסח. ק"ל הא מ"מ תיקשי ליה ממנ' דר"פ כירה חתמין ומבטלי דקדושה מפסוקי וף ל"י הלא איבעיא דשם לאוהמיו מן הא מנזאר שם דג"ל ספורי מחסרה וכו' ומה הן משקין כ"י ממין ולא מבטלי דהטעם ע"כ משום חתיו דלולו משום בשול אף אם יקבור דשם בשול אחר בשול ומשום שביטת כלי מה ממני בזה גירוף וגם אמאי ממני מותר. ויכין ומנעו לכו"ש דנקדשה מחסוק חיימין לחמו י"ל דגם ב"ה ס"ל הכי גס כהא דפסיקין מוגמר וגפסית נמי דלא"ה כיון דלולו מפסוקי לא ניתמו כמו נחלץ צולץ בשר:

מוסף רש"י

שיבילה קודם הפסח. קודם שינא הפסח, דקסברי מנהי עולו לנעורו מן הטעם ולא שיהא קיים (פסחים כ"א.)

תוס' ישנים

(א) ואם הסביר לו שהאלף בהמתו לנכרי ועיכבה נכרי אכלו בשנת היה צריך להפקיד בפני שלשה י"ב :

רבינו חננאל

ובל הויא דאיכא למיחש שמא יחתה בגחלים בגזן הנתחת קדירה בתנור או חבית של מים וכיוצא אפילו ימכור אדם חפץ לנכרי ולא ילונו ולא ישאילונו כו', קיייל כ"ו עקיבא דאמר כ"ו שינא מפתח בית, כ"ו יוסף דאמר הן הן דברי ר"ע הן הן דברי בית הלל. וכן גבי חמץ אוקימנא בפסחים [כ"א]. כל שעה שמוחר לאכיל ביהן תרומה מותר למכור ישראל חמץ לגוי והיא שעה חמישית, כרבנן גמילא דאמר חולין נאכלין כל דבר ותרומה כל חמש.

יה:

לה כז"ש אלא הש"ס הוא דקאמר הכי הא מני כ"ש היא^[א] אליבא דרב יוסף דמוקי לה^ב משום שביטת כלים^ג אצל לנד אושעיא מניין למימר דמוקי לה כז"ה ואית ליה השמעת קול כרבה^ד וכן פסק ר"ח דטעמא דריחים משום השמעת קול ואתי כז"ה^ה ועוד דסוגיא דלקמן לא מיתוקמא אלא כרבה כדפי' וקי"ל כרז אושעיא דמאן תנא שביטת כלים בית שמאי היא ומוחר להשאל כלים לנכרי ואין לחוש בזה שיעשה זו הנכרי ממלכה אצל עצמו אוסור להשאל דשביטת בהמתו עליו דאורייתא: ו^ו **א"ר** **בית שמאי** אף ע"י גב דא' קעביד מעשה וכו'. השתא דטעמא דכ"ש משום שביטת כלים^ז ה' ג' צנות קמיינתא אין שורין דיו וסממנים ואונין ומנודות הוו משום שביטת כלים שהמלאכה נעשית בתוך הכלי ונמצא שהכלי עושה המלאכה אצל מוכרין לנכרי ועורות לעבדן וכלים לכוזם לא הוי^ח משום שביטת כלים^ט דבמה שהעורות מתעבדין אין העור עושה המלאכה אלא האדם המעבד עושה המלאכה וכן בגד המתלבן האדם המלבנו עושה המלאכה אלא טעמא דאסרי שיהא שמהי משום דמיתלק בשלוחו ולהכי נמי מוגמר וגפסית דמוקי בסמוך דמנחי אארעא אף על גב שהכלים העליונים מתגפרים וגזענים לא שייך שביטת כלים כדפריש"י שהכלי שאין המלאכה נעשית בו אין בהן משום שביטת כלים:

דמפקרא אהו אפקורא. אע"ג דאמר בגדרים (דף מה.) דבעינן הפקר בפני ג'^י הלא לא בעינן דמסכתמא^י מפקיר להו' ואין לסמוך על זה להשכיר סוס לנכרי ולהפקיר דהכא שאני משום דלא אפשר צענין אחר ועוד שאין הדבר מפורסם^{יא} (א) **א**א ימלא נחתום ב'. כדמסיק גזירה שמה' יחתה^{יב} אף ע"פ שם שנות הרבה להתחמם שיעינין שיש יעטפ'^{יג} לפי שרגילים לחמם על אש והא' צריך לחמות^{יד}: **גזירה** **שמא** יחתה. ואם תאמר מעיקרא דלא ידע האי טעמא תקשי ליה ממנ' דבשר צלל וצינה^{טו} ומכרה ויש לומר דהתם ידע שפיר דהוי טעמא משום שמה' יחתה^{טז} שאין דבר מפסיק^{יז} ב"ו לגמלא^{יח}: **ד"ה** **מא** **מנינ'** צ"ו והוי כוונת^{יט}: **ב"ורה** עקור' ומוחה. ואין לחוש שמה' יגלה ויגיס שאין דרך להגיס כמו לחמות ועוד דשמה' מיהדק טפי: **בשי"ר** **ולא** **בשי"ר** **אסור**. צ"ל^כ דלא הוי כמאכל בן דרוסאי דאי הוה כמאכל בן דרוסאי שרי להשהותו על גבי כירה אע"פ^כ שאינה גרופה קטומה:

האי **בישרא** **דגדיא** **ושריק**. מפרש בה"ג דמכאן ואילך איירי צלל^{כב}

וכן משמע מדמיימתי עלה אין צולץ בשר צלל וצינה ולקמן בפרקין נמי מיימתי לה^{כג} אמששלטים את הפסח^{כד} ולהכי ברחא ולא שריק אסור אפי' בחייא כיון דמייירי צלל^{כה} ראו לאוכלה^{כו} צילנה ואתי לחמוי': **התם** **בבשרא** **אנומרי**. וא"ת לנד אשי דשרי ברחא ולא אסר אלא בשרא אנומרי תיקשי ליה ממנ' דאין נותנין הפסח בתוך התנור^{כז} (דף יט:) ועוד משלשלין את הפסח^{כח} אמרי' מאי טעמא משום דבני חבורה ורזין הן^{כט} כדמפרש לקמן (דף כ.) והא' צלאו הכי נמי שרי ויש לומר דמייירי שהתנור פתוח דהוי כמו בשרא אנומרי וגרסה דאין הלכה כרז אשי צהאי לשאכל^כ דשרי ברחא ולא שריק דסוגיא דלעיל דקאמר כיון דקשי ליה זיקא לא מגלה לה^{כט} לא אמיה כוותיה וכן^ל סוגיא דלקמן^{לא} גבי^{לב} בני חבורה דורזין הס^{לג} דמשני האי מנמח פי' וקשי ליה זיקא והאי לא מנמח^{לד} ולרז אשי^{לה} אפי' היכא דלא קשי ליה זיקא שרי^{לו}: **ולא** **ישאילנו** **בו'** **אמא** **כדי** **שיגיע** **אביתו**. לא מייירי ככלים דאסור לכו"ש משום שביטת כלים דאפילו ברביעי או בחמישי נמי אלא^{לז} כגון חלוק ושאר דברים וטעמא משום הולאה וגרסה כשלוחו כדפי"ה:

יציאות השבת פרק ראשון שבת

מוגמר וגפריס מ"ט שרו. הא מנחי ככלים: **גזון** **דמנחי** **מוגמר** וגפריס **צארעא**. ולא ככלי: גיגית. שהשכר בתוכו ואי אפשר לשופכו לארץ והשעורין נשורין כל השבת יותר מח' ימים והשבת ככלל וכן נר הדולק בשבת וכן קדרה שעל גבי כירה שאי אפשר שלא תצטמק בשבת וכן שפור המונח בתנור כדתנן (דף יט:) משלשלין את הפסח ולא פליגי כז"ש: **בדמפקר** **לסו**. לכלים ושוב אינו מלווה על שביטתן: **עפספיוס** **וטורמסין**. מיני קטניות וצריכין ביטול יותר: **בנדי** **שיעשו**. כדי שלא יהנה ממלאכת שבת: **יחסה** **גחלים**. למחר ביטולן: **סניק** **צבו** **קוטורא**. של עלים ומשמיר הבגדים ועשן העלים קשה להם וכן בגפסית: לא מגלי. משטח פי תנור וליכא למגור שמה' יחסה גחלים: לגור. שמה' יחסה גחלים: **עקורס**. מעל האור: **מגיס**. מהפך זה ובמבושלים הוי ביטול: **וטוחה**. מכוסה בכיסוי שלה וטוחה צטיט סביב דכולי האי לא טרח ומידכר: **והספא** **דאמר** **מר**. דהנחת קדרה לא אסירא אלא משום חמיה: **האי** **קדרא** **חייסא** **שפיר** **דמי**. להשהותה לכתחלה מבעוד יום בתנור והיא מתבשלת כל הלילה דולאי חייסא לאו אדעתא למיכלה לאורתא אנהה התם ומשום למחר לא אחי לחמיו שהרי יש לה שהות גדול ולא דמי לעסקיות ותורמסין שאין כל הלילה והיום יד להן: **ובשיל** **שפיר** **דמי**. מבושלת כל כרכה שפיר דמי להניחה דלא צעי חיותו: **שדא** **ציה** **גרמא** **חיאל**. דלאו דעתיה למיכליה לאורתא: **גדיא**. קשי ליה זיקא: **שריק**. פי התנור צטיט סביב כיסוי אינו מוכן לחמות: **ברחא**. אינ גדול לא קשיא ליה זיקא ואמי לגלויי פי התנור ליטול כיסויו לחמות: **דגדיא** **ולא** **שריק**. איכא חדא לאיסורא וחדא להיתרא: **בצטא** **אנומרי**. שאינו בתנור דאפילו כיסוי ליכא ומוכן להפוך בו ולחמות: לא ישאילנו. שאלה דבר החוזר צעין. הולאה בדבר הניתן להולאה: **אלא** **כדי** **שיגיע**. הנכרי לצינו מבעוד יום ואע"ג דבדדיה קטרח מחמירין כז"ש דמיתלק בשלוחו: **ציס** **הסמוך** **לחומה**. של עיר אחרת שהנכרי דר שם שהרי יכול להניחו שם: **מפתח** **צינו**. של ישראל: **הן** **הן** **דבני** **כו'** **לא** **בא** **ר"ע**. לחלוק על ז"ה אלא לחלוק על תנא בן מחלוקתו שאמר אליבא דז"ה לביט הסמוך לחומה וכל ר"ע לומר לא אמרו ז"ה הן אלא כו' ט':

כותח

ובית הלל אומרים כ"ל זמן שמוחר לאוכלו מותר למוכרו רבי יהודה אומר בותח

וכן מושפא דאמר רב הושעיא דשביבת כלים דוקא ב"ש הוא אסור אי"כ. מוס' ה"ה"ס. ג. [ב]ברייתא דרשב"ל. מוס' ה"ה"ס. ג. ב"ש היא, ולא ב"קא ס"ד מפיקורא דרב יוסף דאמר משום שביטת מעל אפילו לביה קאמר. מוס' ה"ה"ס. אי"כ מוגמר וגפסית מאי טעמא שרו. נרש"י. ד. אע"ג דבפירושא דרשב"ל דר' עליה דר' הושעיא מפרש טעמא דב"ש משום שביטת כלים ורבה מפרש לה משום דאי עביד לה בשבת מחייב מטאת. מוס' ה"ה"ס. ה. וכן משמע לכאורה דרבה ורב יוסף הלכה כרבה. מוס' ה"ה"ס. וטעמא דרבה מסתבר טפי מטעמא דרב יוסף, דרבה מוקי לה מפני שמשמעת אור הקול ואפילו לביה אסור מדרבנן אע"ג דלית פסח דרבה שביטת כלים, ואילו לרב יוסף דלית ליה דרבה אצויה כותאי ודלא כהלכתא. אור הוצע ה' ע"ש פ"ג. ו. וכו' מירי דאי כביד ליה בדיים בשבת מחייב, אסור שייעשה ממילא בתוך כליו [אי"כ]. מוס' ה"ה"ס. י. אסור. מוס' ה"ה"ס. יח. ודלא ישיכא שביחת אלא כשהמלאכה נעשית בתוך הכלי שהכלי עושה אותה דומיא דלפמן ינוח שורך וחמורו. מוס' ה"ה"ס. ט. היינו מדרבנן כדי שיתפרסם הדבר, אבל מדראיוותיה אפילו בינו לבין עצמו הפקר [ולכן]. פסקין ה"ה"ס סימן ל"ג. י. [ו]אנן סהדי דמפקר להו בלבד שלא יעשה איסור שביטת כלים. מוס' צ"ת ל: יא. ושכירות דבהמה ידדו. מוס' ה"ה"ס. יב. וסחמא לא מפקר לה. הנהותא מדרב, הנהותא טספוט סוף פרק ששה עשר. יא. וא"ת כיון שלמוצאי שבת בעי לה מ"ש מקדירה חיותא דאמרי' לקמן דשרי כיון דלמחר בעי לה, וי"ל דהכא. רש"י. ד. סמוך לחשיכה במוצאי שבת. פסקין ה"ה"ס סימן ל"ד. יט. בגחלים כדי שההוא הזהה למוצאי שבת לאילתר. רש"י. וכן נפסקין ה"ה"ס סימן ל"ד. יט. ופת. מוס' ה"ה"ס, וכן הניג נמוק הנגיף. ממוס'. וועי' מהרש"י. י. כיון. חי ה"רן. טפי. מוס' ה"ה"ס. אבל הכא מפסיק תנור. חי ה"רן. יט. כל זמן שהוא מניח בה מקליט הצבע יפה. רש"י. כ. אבל בשבול אין בו משום בישול דאורייתא אלא כשהוא על גבי האור וקודם שיגיע למאכל בן דרוסאי וחכמים אסרו להגיס בה אפילו לאחר בשול בעודה באש אבל כשעקרה מעל האש שרי. רש"י. וועי' מהרש"א ומהרש"ל ומי' ה"רן.)

אכל לאכור דבנדי מוס' משמע להיך דנקדיקע שרי בזה"י, ועי' הנהות ר"ח חנן שהקשה בן. בתרא. חי ה"רן. כ. כ. מכלל דקשי להו דוקא בעינן. חי ה"רן. ל. מוכיח. פי ה"רן. לא. דאמר. פי ה"רן. לז. אלמא טעמא דבני חבורה ורזין הן הא לאו הכי לא ווא אמר מר גדיא בין שריק בין לא שריק שפיר דמי. פי ה"רן. לז. כלומר וכיון דלא מנחת לא קשי ליה זיקא ושריק שרי לא שריק אסיר, וכן פסק הרב אלפסי ד"ל, וכן דעת הרמב"ם ד"ל בפ"ג מהל' שבת (ה"ג). חי ה"רן. לז. בכלים דלאו בני מלאכה. חי ה"רן.

מסורת הש"ס

א) מוספא שנת פ"ה,
ב) נפי' מוס' פנימית ת. ד"ה אס' דרש"י. א) צ"ל והמקן. ד) [לקמן יט: ג.] (ס) [לקמן כ. ג.]
ו) צ"ל והמקן. ו) פסחים כה., (ח) כס"א: ומבשל, (ט) כס"א: ק. ו) שייך לעיל ע"ה וס' הני דלבי"ש. ט) נפי' מוס' צ"ת ל: ד"ה אפקריה, (ז) [נדלקמן ריש פ' כירה], (ח) כדפריך לקמן כ"ל ר"מ ומי',

מוסף תוספות

א. והשתא דאמר רב הושעיא דשביבת כלים דוקא ב"ש הוא אסור אי"כ. מוס' ה"ה"ס. ג. [ב]ברייתא דרשב"ל. מוס' ה"ה"ס. ג. ב"ש היא, ולא ב"קא ס"ד מפיקורא דרב יוסף דאמר משום שביטת מעל אפילו לביה קאמר. מוס' ה"ה"ס. אי"כ מוגמר וגפסית מאי טעמא שרו. נרש"י. ד. אע"ג דבפירושא דרשב"ל דר' עליה דר' הושעיא מפרש טעמא דב"ש משום שביטת כלים ורבה מפרש לה משום דאי עביד לה בשבת מחייב מטאת. מוס' ה"ה"ס. ה. וכן משמע לכאורה דרבה ורב יוסף הלכה כרבה. מוס' ה"ה"ס. וטעמא דרבה מסתבר טפי מטעמא דרב יוסף, דרבה מוקי לה מפני שמשמעת אור הקול ואפילו לביה אסור מדרבנן אע"ג דלית פסח דרבה שביטת כלים, ואילו לרב יוסף דלית ליה דרבה אצויה כותאי ודלא כהלכתא. אור הוצע ה' ע"ש פ"ג. ו. וכו' מירי דאי כביד ליה בדיים בשבת מחייב, אסור שייעשה ממילא בתוך כליו [אי"כ]. מוס' ה"ה"ס. י. אסור. מוס' ה"ה"ס. יח. ודלא ישיכא שביחת אלא כשהמלאכה נעשית בתוך הכלי שהכלי עושה אותה דומיא דלפמן ינוח שורך וחמורו. מוס' ה"ה"ס. ט. היינו מדרבנן כדי שיתפרסם הדבר, אבל מדראיוותיה אפילו בינו לבין עצמו הפקר [ולכן]. פסקין ה"ה"ס סימן ל"ג. י. [ו]אנן סהדי דמפקר להו בלבד שלא יעשה איסור שביטת כלים. מוס' צ"ת ל: יא. ושכירות דבהמה ידדו. מוס' ה"ה"ס. יב. וסחמא לא מפקר לה. הנהותא מדרב, הנהותא טספוט סוף פרק ששה עשר. יא. וא"ת כיון שלמוצאי שבת בעי לה מ"ש מקדירה חיותא דאמרי' לקמן דשרי כיון דלמחר בעי לה, וי"ל דהכא. רש"י. ד. סמוך לחשיכה במוצאי שבת. פסקין ה"ה"ס סימן ל"ד. יט. בגחלים כדי שההוא הזהה למוצאי שבת לאילתר. רש"י. וכן נפסקין ה"ה"ס סימן ל"ד. יט. ופת. מוס' ה"ה"ס, וכן הניג נמוק הנגיף. ממוס'. וועי' מהרש"י. י. כיון. חי ה"רן. טפי. מוס' ה"ה"ס. אבל הכא מפסיק תנור. חי ה"רן. יט. כל זמן שהוא מניח בה מקליט הצבע יפה. רש"י. כ. אבל בשבול אין בו משום בישול דאורייתא אלא כשהוא על גבי האור וקודם שיגיע למאכל בן דרוסאי וחכמים אסרו להגיס בה אפילו לאחר בשול בעודה באש אבל כשעקרה מעל האש שרי. רש"י. וועי' מהרש"א ומהרש"ל ומי' ה"רן.)